



第 58 回（2026 年度） 社 会 保 険 労 務 士

選 択 式 模 擬 試 験 問 題

（注 意）

- 1 係員の指示があるまで、この問題用紙を開かないこと。
- 2 解答は、別紙解答用紙によること。
- 3 解答用紙の受験番号及び氏名（フリガナ）を確認し、氏名を漢字で記入すること。
- 4 各問ごとに、正解と思う語句に付されている番号を解答用紙の所定の欄に 1 つ表示すること。
- 5 この問題の解答は、試験実施に関する官報公告の日（令和 8 年 4 月 10 日）に施行されている法令等によること。
- 6 この問題は、問 1 から問 8 までの 8 問であるので、確認すること。
- 7 この問題用紙は、試験時間中（11時50分まで）の持ち出しはできません。
また、この問題用紙を破って解答等を写して持ち帰ることもできません。
- 8 試験時間の途中で退室する人は、自分の席に置いたまま退室し、昼の休憩時間（試験時間終了から 12時50分までの間）に自席に戻って入手すること。

受験番号	
氏 名	

【注意事項】

本試験における出題は、根拠となる法律、政令、省令、告示、通達に、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）」をはじめとする東日本大震災等に関連して制定、発出された特例措置及び新型コロナウイルス感染症に関連して制定、発出された特例措置に係るものは含まれません。

【法令等略記凡例】

本試験問題文中においては、下表左欄の法令名等を右欄に示す略称により記載しています。

法 令 等 名 称	法 令 等 略 称
労働者災害補償保険法	労災保険法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律	労働者派遣法
高齢者の医療の確保に関する法律	高齢者医療確保法

労働基準法及び労働安全衛生法

〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法第36条第7項において、「厚生労働大臣は、 A を適正なものとするため、第1項の協定で定める A について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。」と規定しており、この規定に基づき、労働基準法第36条第1項の協定で定める A について留意すべき事項等に関する指針が定められているが、当該指針では、使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の規定に基づく B を負うことに留意しなければならないことを使用者の責務の1つとして掲げている。
- 2 労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針では、同条に基づく制度（以下「高度プロフェッショナル制度」という。）に関する留意すべき事項等が定められており、当該事項の1つとして「高度プロフェッショナル制度の対象となる対象労働者については、使用者が対象業務に従事する時間に関する C こととされているが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働契約法第5条の規定に基づく B を免れるものではない」ことがある。
- 3 労働安全衛生法第104条第1項では、事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の D 情報を収集し、保管し、又は E するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の D 情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び E しなければならない旨定めている。

— 選択肢 —

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① 使 用 | ② 1 週間当たり 40 時間を超えた労働 |
| ③ 限度時間 | ④ 権利行使の濫用制限を遵守する義務 |
| ⑤ 提 供 | ⑥ 始業時刻及び終業時刻を定めない |
| ⑦ 個 人 | ⑧ 労働時間の延長及び休日の労働 |
| ⑨ 健康に関する | ⑩ 譲 渡 ⑪ 割増賃金を支払わない |
| ⑫ 労働時間の延長 | ⑬ 公 開 ⑭ 職務とは直接関係しない |
| ⑮ 心身の状態に関する | ⑯ 具体的な指示を行わない |
| ⑰ 管理を行わない | ⑱ 安全配慮義務 |
| ⑲ 労働契約を遵守する義務 | |
| ⑳ 労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する義務 | |

労働者災害補償保険法

〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労災保険法第17条において、葬祭料について、「葬祭料は、 A を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。」と定めていて、具体的な葬祭料の額は、労災保険法施行規則第17条により、330,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額（その額が B ）とする。
- 2 政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、 C に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者の D ために必要な事業を行うことができ、当該事業として、 E の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとされている。

選択肢

- | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| ① 介 護 | ② 労災就学援護費 | ③ 療 養 |
| ④ 休業補償特別援護金 | ⑤ 保 養 | ⑥ 労災療養援護金 |
| ⑦ 一般的な埋葬に要する費用 | ⑧ 援護を図る | |
| ⑨ 円滑な社会復帰を促進する | ⑩ 療養を促進する | |
| ⑪ 厚生労働省労働基準局長が定める基準 | | |
| ⑫ 療養に伴う世話その他の看護 | ⑬ 安全及び衛生の確保を図る | |
| ⑭ 通常葬祭に要する費用 | | |
| ⑮ 通常の方法により葬祭された場合の費用 | ⑯ 義肢等補装具費 | |
| ⑰ 給付基礎日額の90日分に満たない場合には、給付基礎日額の90日分 | | |
| ⑱ 給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分 | | |
| ⑲ 給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分 | | |
| ⑳ 給付基礎日額の90日分を超える場合には、給付基礎日額の90日分 | | |

雇 用 保 険 法

〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 教育訓練給付金支給対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするものは、当該特定一般教育訓練を開始する日の A 前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票（様式第33号の2の2）に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2 支給対象月に支払われた賃金の額が280,000円であって、みなし賃金日額に30を乗じて得た額が500,000円である場合の当該支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額は、280,000円に B を乗じて得た額の C である。
- 3 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に D であり、原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金である。したがって、事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したもの（例えば、離職後において労使間に協定がなされ、離職前にさかのぼって昇給することとなったような場合をいう。）は、賃金日額の算定の基礎となる賃金には算入しない。また、欠勤や超過勤務があり、これらに係る欠勤控除や超過勤務手当が基本給と別途の支払いとなる場合であっても、離職証明書には E の賃金として計上すべきものである。

選択肢

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ① 10日 | ② 14日 | ③ 30日 | ④ 1か月 |
| ⑤ 100分の10 | ⑥ 100分の15 | ⑦ 100分の20 | ⑧ 100分の40 |
| ⑨ 28,000円 | ⑩ 42,000円 | ⑪ 56,000円 | ⑫ 112,000円 |
| ⑬ 事業主が支払った賃金 | ⑭ 支払が予定されていた賃金 | | |
| ⑮ 事業主の支払義務が確定した賃金 | ⑯ 実際に支払われた月 | | |
| ⑰ 実際の欠勤や超過勤務があった月 | ⑱ 支払が確定した月 | | |
| ⑲ 事業主が支払った賃金（未払額を含む。） | | | |
| ⑳ 基本給の支払いが行われた月 | | | |

労務管理その他の労働に関する一般常識

〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 賃金構造基本統計調査は、 A に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。令和7年賃金構造基本統計調査によると、男女間賃金格差（男＝100）は、 B で、比較可能な昭和51年調査以降で格差が最も縮小している。
- 2 労働者派遣法第26条第7項では、「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、 C の D その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。」と待遇に関する情報の提供等について規定している。
- 3 通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として E 、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。このため、労働契約法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことが規定されている。

選択肢

A	① 標本統計調査法 ③ 住民基本台帳法	② 統計法 ④ 統計調査法
B	① 63.9 ② 76.6 ③ 82.6 ④ 90.7	
C	① 当該派遣労働者 ③ 一般の労働者	② 通常の労働者 ④ 比較対象労働者
D	① 賃 金 ③ 教育訓練	② 福利厚生 ④ 基本給、賞与
E	① 合理的なものであれば ③ 具体的に定めた場合は	② 具体的に定めずとも ④ 合意があれば

社会保険に関する一般常識

〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 「令和5年度国民医療費の概況（厚生労働省）」によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円、前年度の46兆6,967億円に比べ1兆3,948億円、3.0%の増加となっている。これを年齢階級別にみると、65歳以上の構成割合は A と全体に占める割合が大きくなっている。
- 2 確定給付企業年金法第33条では、「年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は B 以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。」としているが、 C の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、同法第50条において、「当該 C の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、 B 未満とすることができる。ただし、当該 C の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。」とされている。
- 3 高齢者医療確保法第100条の規定によると、後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額については、政令で定めるところにより、 D が後期高齢者医療広域連合に対して交付する E をもって充てることとされている。

選択肢

- | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|
| ① 3 年 | ② 5 年 | ③ 10 年 | ④ 15 年 |
| ⑤ 34.7% | ⑥ 44.7% | ⑦ 52.6% | ⑧ 60.1% |
| ⑨ 老齢給付金 | ⑩ 障害給付金 | ⑪ 老齢給付金又は障害給付金 | |
| ⑫ 確定給付年金 | ⑬ 後期高齢者納付金 | ⑭ 被用者保険等保険者 | |
| ⑮ 後期高齢者交付金 | ⑯ 社会保険診療報酬支払基金 | | |
| ⑰ 後期高齢者支援金 | ⑱ 後期高齢者負担金 | | |
| ⑲ 保険者 | ⑳ 国民健康保険団体連合会 | | |

健 康 保 険 法

〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 育児休業等をしている被保険者（ A を除く。）の保険料について、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されるが、このほか、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する B が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が C 場合は、当該月の保険料の徴収が免除され、また、育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収が免除される。
- 2 健康保険法第120条では、保険給付の制限について、「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為が D 1年を経過したときは、この限りでない。」と定めているが、この規定でいう「全部又は一部を支給しない」期間の決定は、その E 以降の将来においてのみ決定できるとされている。

— 選択肢 —

- | | |
|---|-----------------|
| ① 14日以上である | ② 14日を超える |
| ③ 17日以上である | ④ 17日を超える |
| ⑤ 日の前日 | ⑥ 日 |
| ⑦ 日の翌日 | ⑧ 予定の日 |
| ⑨ あった日から | ⑩ あった日から起算して |
| ⑪ あった日の翌日から | ⑫ あった日の翌日から起算して |
| ⑬ 当該行為が終了した | ⑭ 支給事由が生じた |
| ⑮ 事実を知った | ⑯ 事実があった |
| ⑰ 出生時育児休業をしている被保険者 | |
| ⑱ 被保険者資格を取得した月である場合 | |
| ⑲ 産前産後休業をしていることにより保険料を徴収しないこととされている被保険者 | |
| ⑳ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合 | |

厚生年金保険法

〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法における報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、 A その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
- 2 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その B を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされているが、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、 C の効力を有する。年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、 D 。
- 3 厚生年金保険法第39条の2によると、年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき E があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるとされている。

選択肢

- | | |
|---|------------|
| ① 保険給付 | ② 停止する |
| ③ 時効の援用 | ④ 時効の更新 |
| ⑤ 発 動 | ⑥ 決 定 |
| ⑦ 歳 費 | ⑧ 賞 与 |
| ⑨ 報 酬 | ⑩ 給 与 |
| ⑪ 援 用 | ⑫ 裁 定 |
| ⑬ 進行する | ⑭ 進行しない |
| ⑮ 時効の完成猶予及び更新 | ⑯ 時効の完成猶予 |
| ⑰ 中断する | ⑱ 年金たる保険給付 |
| ⑲ 年金たる保険給付（当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る。） | |
| ⑳ 年金たる保険給付（遺族厚生年金を除く。） | |

国民年金法

〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を得た者であって、国民年金法第28条第1項に規定する繰下げ申出を行うことができる者が、72歳に達した日に裁定請求を行い、かつ、当該繰下げ申出を行わなかった場合、A に達した日に繰下げ申出を行ったものとみなされ、増額された年金が支給される。この場合の繰下げ増額率は、B に C % を乗じた率とされる。
- 2 令和8年度における国民年金法第27条に規定する改定率は、昭和D 4月1日以前に生まれた者については1.082とされ、同月2日以後に生まれた者については1.085とされている。
- 3 国民年金法第101条の2では、「前条第1項に規定する処分（被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分（共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。）に限る。）の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する E を経た後でなければ、提起することができない。」と規定している。

選択肢

- | | |
|--------------|--------------|
| ① 0.4 | ② 0.5 |
| ③ 0.6 | ④ 0.7 |
| ⑤ 12 | ⑥ 24 |
| ⑦ 60 | ⑧ 84 |
| ⑨ 30 年 | ⑩ 31 年 |
| ⑪ 32 年 | ⑫ 34 年 |
| ⑬ 66 歳 | ⑭ 67 歳 |
| ⑮ 70 歳 | ⑯ 72 歳 |
| ⑰ 社会保険審査官の決定 | ⑱ 社会保険審査官の裁決 |
| ⑲ 社会保険審査会の決定 | ⑳ 社会保険審査会の裁決 |

**第58回（2026年度）社会保険労務士
選択式模擬試験問題**

著 者 フォーサイト 教材開発チーム
発行所 株式会社 フォーサイト
U R L <https://www.foresight.jp>
E-mail info@foresight-inc.co.jp

※無断複写・複製を禁じます。

非売品
